

【제 목】 : 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항(주의, 개선)

【내 용】

- 「개인정보 보호법」(이하 “법”이라 한다) 제18조제2항 및 제4항에 따르면, 개인정보를 제3자에게 제공하는 공공기관은 「개인정보 처리 방법에 관한 고시」 제2조에 따라 제공의 법적 근거, 목적 등 필요한 사항을 인터넷 홈페이지 등에 게재토록 되어 있다.

☞ 참고자료: 【개인정보 보호법】

제18조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한) ① (생략)

② 제1항에도 불구하고 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때를 제외하고는 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공할 수 있다. (이하 생략)

1. 정보주체로부터 별도의 동의를 받은 경우
2. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우
3. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
4. 삭제
5. 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우로서 보호위원회의 심의·의결을 거친 경우
6. 조약, 그 밖의 국제협정의 이행을 위하여 외국정부 또는 국제기구에 제공하기 위하여 필요한 경우
7. 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우
8. 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우
9. 형(刑) 및 감호, 보호처분의 집행을 위하여 필요한 경우

③ (생략)

④ 공공기관은 제2항제2호부터 제6호까지, 제8호 및 제9호에 따라 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하는 경우에는 그 이용 또는 제공의 법적 근거, 목적 및 범위 등에 관하여 필요한 사항을 보호위원회가 고시로 정하는 바에 따라 관보 또는 인터넷 홈페이지 등에 게재하여야 한다.

⑤ (생략)

☞ 참고자료: 【개인정보 처리 방법에 관한 고시】

제2조(공공기관에 의한 개인정보의 목적 외 이용 또는 제3자 제공의 공고) 공공기관은 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 제3자에게 제공(이하 “목적외이용등”이라 한다)하는 경우에는 「개인정보보호법」 제18조제4항에 따라 개인정보를 목적외이용등을 한 날부터 30일 이내에 다음 각 호의 사항을 관보 또는 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다. 이 경우 인터넷 홈페이지에 게재할 때에는 10일 이상 계속 게재하되, 게재를 시작하는 날은 목적외이용등을 한 날부터 30일 이내여야 한다.

1. 목적외이용등을 한 날짜
2. 목적외이용등의 법적 근거
3. 목적외이용등의 목적
4. 목적외이용등을 한 개인정보의 항목(구성)

- 또한, 우리 원 「개인정보 내부관리지침」 제8조제1항에 따르면 부서별 개인정보책임자(이하 “부서별 책임자”라 한다.)는 법 제18조 제2항에 따라 개인정보를 제3자에게 제공하는 경우, 그 내역을 제공대장에 작성하여 개인정보 보호관리자에게 문서로 통보하도록 되어 있으며,
- ICT전략실에서는 부서별 책임자로 하여금 비즈넷 시스템의 제공대장 화면을 통해 제공내역을 등록하도록 전사에 안내하고 등록된 내역을 우리 원 홈페이지에 매월 게재하고 있다.

☞ **참고자료: 【개인정보 내부관리지침】**

제2조(정의)

이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 3. (생략)
4. “**개인정보 보호관리자**”란 개인정보 보호책임자의 업무를 보좌하기 위하여 개인정보 보호에 관한 실무를 수행하고 관리하는 자를 말한다.
5. “**부서별 개인정보책임자**”란 개인정보를 처리하는 부서에서 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지거나 의사결정을 하는 자를 말한다.
6. ~ 20. (생략)

제8조(개인정보의 목적 외 이용·제공 제한)

- ① **부서별 개인정보책임자**는 법 제18조제2항에 따라 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 제3자에게 제공하는 경우에는 그 내역을 별지 제1호서식 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장을 개인정보 보호관리자에게 문서로 통보하여야 한다.

- 따라서 부서별 책임자는 개인정보를 제3자에게 제공하는 경우, 비즈넷 제공대장 화면에 그 제공내역을 등록하여야 한다.
- 이에 감사 대상기간 동안 우리 원에서 생산한 기록물을 점검한 결과, **【표】 ‘개인정보 제3자 제공내역 미등록 현황’**과 같이 개인정보를 제3자에게 제공 후 제공대장에 등록하지 않은 15건을 확인하였다.

【표】 개인정보 제3자 제공내역 미등록 현황

연번	문서정보	세부내역
1	☞부-3436호(2020.12.10.) “요청에 대한 회신”	개인정보 제3자 제공 후 제공대장 등록 누락
2	☞부-2962호(2020.10.27.) “자료제출 협조 요청에 대한 회신”	
3	☞부-3154호(2020.11.13.) “요청에 대한 회신”	
4	☞부-2889호(2020.10.20.) “요청에 대한 회신”	
5	☞부-2235호(2020.08.14.) “자료제출 협조 요청에 대한 회신”	
6	●부-1560호(2021.05.27.) “자료제공 요청에 대한 회신(고려치과의원)”	
7	●부-1527호(2021.05.25.) “자료제공 요청에 대한 회신(나비치과의원)”	
8	●부-1499호(2021.05.21.) “자료제공 요청에 대한 회신(김희영치과의원)”	
9	●부-1488호(2021.05.21.) “자료제공 요청에 대한 회신(김희영치과의원)”	
10	●부-1321호(2021.05.07.) “자료제공 요청에 대한 회신(범어로타리약국)”	
11	◎부-75호(2021.01.06.) “사실조회(2017가단114624손해배상(기))에 대한 회신”	
12	◎부-3331호(2020.12.23.)“사실조회(2020가단238041손해배상(자))에 대한 회신”	
13	◎부-2680호(2020.10.20.)“사실조회(2019가단5159009 구상금)에 대한 회신”	
14	◎부-2541호(2020.10.06.)“사실조회(2019가단 152334 손해배상(기))에 대한 회신”	
15	◎부-546호(2020.03.02.)“2019머605895 채무부존재확인 사실조회 독촉”	

- 그리고 ICT전략실에서는 개인정보 제3자 제공내역 통보를 비즈넷 시스템을 이용하여 처리하도록 안내하고 있으나 「개인정보 내부관리지침」 제8조제1항에서 ‘문서’로 통보하도록 되어있어 개인정보 제3자 제공 처리 시 업무 혼선이 발생할 수 있으므로,
- 개인정보 제3자 제공에 따른 정보 등록이 누락 없이 이루어 질 수 있도록 「개인정보 내부관리지침」을 개정할 필요가 있다.

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 「개인정보 내부관리지침」을 개정하는 등 개인정보 제3자 제공에 따른 정보 등록 누락이 발생 하지 않도록 내부 규정에 반영하여 주시기 바랍니다. (개선)
- 업무상임이사, 개발상임이사는 개인정보 제3자 제공시 「개인정보 보호법」에 정하고 있는 바를 준수하여 처리할 수 있도록 관련 업무를 철저히 하고, 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)